

0003269-04.2019.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... de contatos de pessoas associadas ao tráfico e devedores do produto do tráfico, conforme fl. 78. Além das conversas já referidas, Victor Fonseca Ferrais, associado ao referido grupo e um dos organizadores do tráfico no grupo, aparece em conversa entre Edisclei Eugenio e Edvan Everaldo de Paula Teodoro, vulgo "Pirulito", este destacado como membro mais ativo no Grupo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003269-04.2019.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003269-04.2019.8.26.0189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Marcio José Marson e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

DIVINO DA SILVA, EMANUEL PALHÃO CAETANO, GLEYCE MARA BONIFÁCIO, JADY DESIREE DA SILVA, JENIFER ERICA AUGUSTO DA SILVA, JENIFER GUEDES DE OLIVEIRA, LEONARDO ALISSON FIGUEIRA PEREIRA, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA DOS REIS, MÁRCIO JOSÉ MARSON, MERILIN DA SILVA BATISTA, RAFAEL SIMÃO RODRIGUES, RUBENS MARCO PEREIRA, TAIS ALESSANDRA DA SILVA, VICTOR FONSECA FERRAIS, qualificados, respectivamente, na fl(s). 2132, 1376, 1381, 83, 2138, 314, 1431, 2128, 1393, 1398, 2140, 2700, 2040, 1436, 2129, foram denunciados perante este Juízo como incursos no art. 35, c.c o artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, c.c artigos 29 e 62, inciso I, do Código Penal. Consta da denúncia (fls. 4253/4302) que em razão da prisão em flagrante do denunciado Diego Guilherme da Silva por crime de tráfico de drogas em 26/07/2018, instaurou-se procedimento investigatório (autos nº 0004486-19.2018.8.26.0189) - medida cautelar sigilosa de interceptação telefônica - com regulares interceptações e monitoramentos de linhas telefônicas, desvelando-se de imediato franco e organizado esquema criminoso de tráfico de drogas e associação para o tráfico que ocorriam de maneira estruturada, especialmente na cidade de Fernandópolis/SP, tudo sob comando principal do denunciado Arthur Fonseca Pereira, vulgo "Matusalém" ou "Irmão", à época preso e que mesmo de dentro do sistema penitenciário promoveu, organizou,

cooperou e dirigiu a atividade dos demais, concorrendo moralmente mediante comando da associação criminosa com as colaborações e ações dos demais denunciados, havendo, ainda, divisão de tarefas do grupo e formação de subgrupos criminosos, todos voltados à narcotraficância em regiões desta localidade, mediante aquisições, transportes, subdivisões, guardas e distribuições de entorpecentes, bem assim cobranças do produto das vendas de drogas, arrecadações e movimentações de valores em dinheiro. As interceptações perduraram de agosto a dezembro de 2018, sendo que o denunciado Artur Fonseca Pereira se utilizava, de dentro do sistema prisional, de varias linhas (dentre as quais 17-99674- 2254, 17-99748-1568 e 17- 99897-1194), para movimentar a máquina criminosa em associação aos demais denunciados, com envolvimento de menores de 18 anos. Durante os monitoramentos das linhas telefônicas, verificou-se que a estrutura criminosa funcionava da seguinte forma: de dentro do sistema penitenciário, ARTUR FONSECA PEREIRA, vulgo “Matusalem” e “Irmão”, mantinha franca ligação e contatos telefônicos com coautores em liberdade, dentre os quais a então inimputável em razão da idade (adolescente) Luana Beatriz Beijo Ramos, Irailson Aguiar de Oliveira, vulgo “Véio”, “Velho” ou “Neno”, Rafael Simão Rodrigues, vulgo “Japa”, Jenifer Érica Augusto Silva, vulgo “Gatu”, e Rosilene Silva do Nascimento, então companheira de Artur Fonseca Pereira, além de outros, a partir dos quais formaram-se subgrupos, liderados pelas referidas pessoas que se mantinham subalternos e sob comando do denunciado Artur Fonseca, descentralização que visava maior sucesso nas empreitadas criminosas. Foram monitoradas pela polícia linhas telefônicas (logicamente precedidas de autorizações judiciais) e identificados os interlocutores, que mantinham, dentro de cada grupo entre outros denunciados também associados ao crime, conversas e tratativas referentes às atividades criminosas de narcotraficância, conforme será exposto, sendo comprovado, ainda, ligações entre os líderes de cada subgrupo, todos sob gerenciamento e comando de Artur Fonseca Pereira, vulgo “Matusalém”, mencionado às vezes como “Irmão” e à época preso. A grosso modo Artur Fonseca fazia chegar a Fernandópolis (algumas vezes através de terceiros não identificados e outras vezes por alguns dos denunciados) drogas, sendo que a partir de então os grupos e subgrupos subdividiam os entorpecentes e repassavam a outros associados para o tráfico, cada qual com prazo para repasse, de quem recebeu, do produto da venda do comercio ilícito, sendo que a maior parte do dinheiro do crime era repassado para Artur Fonseca, através de contas abertas em nome de terceiros. A seguir, passa-se a descrever cada grupo e seus respectivos membros denunciados, com destaque para algumas (das muitas) conversas interceptadas e indicativas dos suas respectivas autorias, em associação para o tráfico, e união uns com os outros, sendo que todas as informações contidas no inquérito e dos autos de medida cautelar e demais apensos reforçam o quadro probatório aqui indicado, sendo que ficam desde agora aqui reportados. II – DOS GRUPOS CRIMINOSOS ASSOCIADOS II.1) - GRUPO 01 Liderados pelo preso e denunciado Artur Fonseca, este tinha com braço direto a adolescente Luana Beatriz Beijo Ramos, a qual detinha franco e direto contato com os demais denunciados membros do grupo (e alguns outros, conforme será destacado), todos associados para a prática da narcotraficância na cidade de Fernandópolis, fazendo parte deste subgrupo, dentre outros, Marlon Aparecido Braz, Edisclei Júnio Bonifacio Eugenio, Maria Eduarda, vulgo “Duda”, Eduardo dos Santos Norimbene, Victor Fonseca Ferrais, vulgo “Vitinho”, Jenifer Guedes de Oliveira e Welington Custódio Pereira, vulgo “Welitinho”. Sob seu comando e em contato telefônico com a então adolescente Luana Beatriz Beijo Ramos, o denunciado Artur Fonseca Pereira ordenava ações, cobranças, movimentação do tráfico e dirimia conflitos entre os demais membros deste grupo, formado pelos referidos denunciados, dentre outros. Conforme autos de interceptação telefônica em anexo e documentos que serão aqui indicados, Artur Fonseca mantinha franco contato telefônico (de dentro da prisão em São José do Rio Preto) com a então menor Luana Beatriz Beijo Ramos, travando conversas sobre movimentações do tráfico de drogas, valores de dinheiro oriundos do tráfico, cobranças de tais valores de associados etc. Em relação ao denunciado Artur Fonseca Pereira, chamado de “Matusalém” e “Irmão”, seguem algumas das conversas interceptadas e mantidas com a então adolescente Luana Beatriz Beijo, a comprovar o conluio e autoria dele no comando

referido, inclusive com referências a outros denunciados.

- Através da linha 17 99674-2254, o denunciado Arthur Fonseca entra em contato com Luana Beatriz Beijo Ramos, perguntando sobre a mãe da menor, dizendo que mandou uma mensagem malcriada para ela e que se ela não pagar até sábado ela vai DEITAR (morrer). (ameaça de morte por dívida de drogas - conversa mantida em 18/10/2018 - fl. 44)

- Através da linha 17 99674-2254, o denunciado Artur Fonseca matem novo contato com Luana Beatriz Beijo, e pede pra menor ir até a lotérica fazer o depósito, ameaçando mais uma vez a mãe da então menor e falando sobre ingresso de aparelho telefônico na prisão onde ele estava. Artur Fonseca diz que Luana Beatriz Beijo não fez o que ele pediu e pede que a menor pegue um "menor na quebrada" para pressionar a amiga e a mãe dela. (conversa mantida em 19/10/2018 - No mesmo dia fl. 44/45)

- No dia 21/10/18, através da linha 99674-2254, Artur Fonseca novamente entra em contato com Luana Beatriz Beijo, deixando claro que a mãe da então menor estaria vendendo droga a mando dele na rua, estando ele cobrando valores das vendas. (fl. 45/46).

- Em 21/10/2018, o denunciado Artur Fonseca refere-se a "Gustavo" como pessoa que lhe deve R\$600,00 e a pessoa de "GATU" (a denunciada Jenifer Erica Augusto da Silva - associada a Artur e demais), que lhe devia R\$300,00. Artur fala que o cunhado de Luana iria dar R\$1.000,00 até 22/10/18, dizendo que "Edisclei" (Edisclei Junior Bonifacio Eugênio - denunciado associado a ele e demais) daria R\$500,00 até dia 22/10/2018 e os outros R\$600,00 até na outra Semana.

- Em 22/10/2018, através do número (17) 99674-2254, Artur Fonseca pede para Luana Beatriz depositar valores em duas contas que ele informará (R\$1.150,00) e diz que a mãe dela pediu 10 dias para pagar. Artur pede para Luana pegar mais (valores em dinheiro, produto do tráfico) com o cunhado dela e com "Edisclei". No mesmo dia, o denunciado Artur Fonseca diz para Luana ter recebido apenas dois comprovantes enquanto ela afirma ter enviado três.

- Em 23/10/18, da linha 99764-2254, o denunciado Arthur Fonseca fala com Luana Beatriz Beijo e cita "Tiago" e no dia seguinte cobra depósito e dinheiro e diz que "dinheiro não é flagrante" (fl. 47).

- Em 25/10/18 o denunciado Artur Fonseca, utilizando-se da mesma linha, cobra Luana e no dia 28/10/18 ele fala com Luana Beatriz sobre tráfico de drogas, em desacerto do tráfico envolvendo "Edisclei" (Edisclei Junio Bonifácio Eugenio), dizendo que o colocaria no prazo (expressão utilizada como ultimato para pagamento de dívida de droga), sob pena de contratar meninos para bater e quebrar as pernas dele (vide fl. 48/49).

- Em 29/10/18 Artur Fonseca pede pra Luana Beatriz depositar dinheiro e fala da conta de "Rosilene" (Rosilene Silva do Nascimento - também denunciada associada ao tráfico e à época companheira de Artur, a qual mantinha conta em seu nome para depósitos e movimentações de valores decorrentes do tráfico de drogas), falando novamente sobre "Ediscley".

- Em 30/10/2018, Luana diz para o denunciado Artur Fonseca que "invadiram tudo" e que estão falando o nome dela e pede para o denunciado não ligar mais para não prejudicar (vide f. 50).

- Em 31/10/2018, o denunciado Artur Fonseca pede para Luana falar mais no "Zap" pois está tendo operação em Fernandópolis e que podem ir preso no grampo (vide fl. 51)

- Em 31/10/2018, Artur Fonseca Pereira pergunta pra Luana Beatriz se o "primo" dela mandou o dinheiro, tendo Luana alegado diz que não. Artur então pede para Luana subir lá na casa do primo dela (para cobra-lo). Luana diz que não irá em razão da chuva. Artur diz que (ela) tem que correr atrás. Artur pergunta se a amiga da Luana mandou dinheiro. Luana diz que não. Artur diz que estava conferindo os extratos. Luana diz que jogou aqueles comprovantes tudo fora. Artur diz que tem que guardar, pois se der problema tem que pagar de novo. Luana diz que tem a foto dos comprovantes. Artur pergunta se o Vitor é casado com a irmã dela, Luana diz que sim (com uma delas) e diz que tem 2 irmãs. (vide fl. 411)

- Em novo contato a fl. 52, Luana diz ao denunciado Artur Fonseca que "Marinho" passou lá e falam de "radinhos" (celulares), tendo o denunciado alegado que deixou

de ligar na data anterior porque seu OUTRO CELULAR estava sem credito, pedindo 1 mil para que fosse depositado em determinada conta, alegando precisar de 7 mil. Ao final diz que mandará matar o primo de Luana (por dívidas)

- Em 01/11/2018, Luana passa para o denunciado Artur Fonseca o telefone 17 993310332 como sendo de "Diego" (Diego Guilherme Silva). Na mesma data, em novo contato, o denunciado Artur Fonseca fala para Luana que "quando ele estiver falando coisas do comando, é para ela calar a boca".

- Em 01/11/2018, Artur Fonseca e Luana falam de outra pessoa e do que aparenta ser tráfico de drogas (vide fl. 53).

- Em 01/11/2018 - o denunciado Artur Fonseca novamente fala que o primo de Luana (referido como "Marlinho" - vide conversa de fl. 54, 02/11 às 22h53

- Marlon Aparecido Braz) tem que pagar tudo até determinada data. Na data seguinte Luana fala para o denunciado que a irmã dela vai visitar o cunhado dela que está preso no mesmo local em que o denunciado está (vide fl. 53). Em razão de ostentar dívidas dentro da organização, denunciado Artur Fonseca diz para Luana que tomará o veículo do primo dela (Marlon)

- Em 01/11/2018 o denunciado Artur Fonseca pede para Luana fazer o depósito para ele até as 13hs (vide fl. 55)

- Em 11/11/2018, em conversa com o denunciado Artur Fonseca, Luana reclama que "algumas meninas foram até a casa da mãe dela e que ela (Luana) ira bater nelas, tendo o denunciado alegado que caso elas aparecem na casa dela era para coloca-las na linha, pois quem iria dar solução ao problema seriam os "irmãos". (fl. 56)

- Em 14/11/2018, Luana diz que está "sem internet" e o denunciado Artur Fonseca diz estar 'trabalhando', dizendo que o "PCC trabalha muito", cobrando em seguida o endereço de Edisclei. (fl. 57)

- Em 15/11/2018, Luana Beatriz e o denunciado Artur Fonseca, em conversa, falam sobre "Wellitinho" (Wellington Custódio Pereira) como a pessoa que, em cobrança ao denunciado Edisclei, iria pegar celulares dele como pagamento de parte da dívida (fl. 58).

- Ainda em 15/11/2018, em conversa com Luana Beatriz, Artur Fonseca Pereira diz que o Edisclei e a "Eduarda" (Maria Eduarda, vulgo "Duda", então esposa/companheira de Edisclei) estariam agindo como loucos, pois o "Edisclei" disse que só devia R\$ 1200,00, quando na verdade devia R\$ 1.820,00, enquanto que a mulher dele teria pego "1" a R\$ 1.800,00, tendo repassado apenas R\$ 1.780,00, tendo Luana pergunta se o "mano" terá ido até "Edisclei" e "Eduarda" (fazer cobrança) (fl. 58). Na mesma data ambos falam de repassem em dinheiro a Luana por "Edisclei".

- Em 17/11/2018 (vide fl. 58), Luana em conversa com o denunciado Artur Fonseca Pereira diz que "Gustavo" teria pego drogas com "Edisclei" e não realizado o pagamento, tendo "Edisclei" se apropriado do telefone dele (como pagamento de dívida).

- Em 19/11/2018, o denunciado Artur Fonseca Pereira e Luana Beatriz falam de "dinheiro", "depósitos" e comprovantes.

- Em conversa destacada a fl. 61, Artur Fonseca Pereira diz que passará (para Luana Beatriz) a conta do "Klisman" (filho de Rosilene Silva do Nascimento, companheira de Artur Fonseca) para Luana depositar 490,00 e que ela tem que ir pegar o dinheiro com "Edisclei"

- A fl. 61 o denunciado Artur Fonseca e Luana Beatriz falam de "Ediscley", "Emanuel" (Emanuel Palhão Caetano - em ação maior destacada no Grupo 03) e "Wellington" (Wellington Custódio Pereira)

- Em 28/11/2018, em conversa entre Luana, o denunciado Arthur Fonseca Pereira e "Wellitinho" (Wellington Custódio Pereira) falam sobre "Emanuel Palhão", sobre "parada" (droga) que chegaria, tendo "Wellitinho" perguntado sobre o que fariam com "Edisclei" (a reforçar sua posição de 'disciplina' ou 'cobrador' do grupo criminoso), tendo Arthur falado que o prazo (para pagamento) iria até domingo, dizendo para "Wellitinho" tomar cuidado porque "Edisclei" teria um "22" (referindo-se ao calibre de armamento) e Wellington diz que arrumaria também.

- Na mesma data (28/11/2018), Luana Beatriz avisa ao denunciado Artur Fonseca Pereira que "João" (o então menor João Vitor Aparecido Pereira) e "Emanuel" (Emanuel Palhão Caetano) teriam sido presos, sendo que na data seguinte

(29/11/2018), depois da informação da prisão "Emanuel", o denunciado Arthur Fonseca Pereira liga para Wellington Custódio Pereira e pergunta sobre a dívida que "Wellitinho" teria com "Emanuel". Wellington informa a dívida na quantia de 1 mil, tendo Artur Fonseca se colocado na condição de "credor" da referida quantia (em razão da prisão de Emanuel), a reforçar a união entre todos em associação para o tráfico. Na sequência "Wellitinho" diz que está "sem nada para trabalhar" e Arthur diz que no final de semana chegaria (drogas) (vide fl. 62).

Cumprir registrar, conforme autos do processo digital de número 1500856-75.2018.8.26.0189, da E. 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, que Emanuel Palhão Caetano foi preso em 28/11/2018, em flagrante delito, por tráfico praticado em conjunto com o então menor João Vitor Aparecido Pereira, com condenação em primeiro grau.

- Em 17/11/2018, Luana Beatriz avisa a Artur Fonseca Pereira que está sem internet e que está lá e o mano falou que ele pode até passar essa moeda, mas que ela não vai atrás de mais nada. Luana diz que o "Vitinho" (Victor Fonseca Ferrais) mandou uma carta de pessoas que deviam para ele. Luana diz que eles não estão cobrando, mas como é dinheiro de "resposta" e como ele ("Vitinho") está recebendo, teria que passar para eles (Luana e Artur). Luana diz que está perto da casa do "Gustavo" e vai ver se ele está lá. Artur fala para Luana não ficar conversando na linha.

- em 30/11/2018, em conversa com o denunciado Artur Fonseca Pereira, Luana Beatriz diz que passou só R\$ 100,00 e que na próxima semana ela passaria o resto. Luana fala que a mulher passou só R\$ 100 e que semana que vem ela passa o resto. Luana pergunta se Artur conseguiu falar com o "Leonardo" (Leonardo Alisson Figueira Pereira - destacado no Grupo 04) e com o "Chita" (Gustavo da Silva Pires). Artur diz que o "Léo" (Leonardo Alisson) não atende e o "Chita" ficou de levar o dinheiro para Luana. Artur pergunta se Luana já arrumou a bolsa e se ela tem noção do tanto que é. Luana diz que vai arrumar a bolsa naquela data.

- Na mesma data Artur Fonseca Pereira pede para Luana Beatriz ir atrás da "Gatu" (Jenifer Erica Augusto da Silva - com maior destaque no Grupo 05), pois ela teria ficado de repassar R\$ 400,00. Luana diz que foi atrás do "Chita", mas não o encontrou. (fl. 62/63)

- Ainda em 30/11/2018, Artur Fonseca Pereira avisa a Luana Beatriz que o "Japa" (Rafael Simão Rodrigues - destacado no Grupo 04) levaria R\$ 100,00 para Luana e aí ela já deveria ir amanhã à tarde e voltar a noite ou no domingo de manhã (falam sobre viagem de Luana para adquirir drogas). (fl. 63)

- Em 01/12/2018, Artur Fonseca Pereira pergunta se Luana Beatriz arrumou a mala. Artur pede para Luana ir cedo comprar a passagem para não correr o risco de não ter passagens. Artur pergunta se Luana mandou mensagem para o "Véio" (Iraílson Alguiar de Oliveira - destacado no Grupo 03) e pede para ela avisar que vai viajar hoje. Artur pergunta se Luana encontrou a "Gatu" ontem e ela diz que não. (fl. 63)

- Na mesma data Artur Fonseca Pereira pergunta sobre o horário do ônibus a Luana Beatriz. (fl. 64)

- A fl. 81, verifica-se que em conversa com sua esposa Rosilene Silva do Nascimento, no dia 03/12/2018, dia da prisão de Luana, Artur comenta que a irmã da Luana falou que o investigador disse que a Luana está envolvida com um cara barra pesada. Artur diz que pegou o cunhado dela e o chamou de fofoqueiro que passou para todo mundo que a Luana teria ido viajar e que ela estava voltando com droga. Artur diz que o cunhado da Luana tinha falado para uns caras lá que a Luana iria viajar e buscar drogas.

- Artur Fonseca Pereira, Luana Beatriz e Wellington Custódio Pereira, "Wellitinho" conversam e Wellington pergunta para Artur qual vai ser; Artur pede para "Wellitinho" procurar o "Ediscley" e ir atrás da "Gatu" também, pois ela teria ficado de repassar R\$ 400,00. "Wellitinho" pergunta se Artur bolou ideia com o "Ediscley"; Artur diz que sim. "Wellitinho" diz que vai dar um jeito de ir lá; "Wellitinho" pergunta sobre hoje, Artur diz para não falar nada na linha e quando chegar eles acertam. "Wellitinho" pergunta se tem que receber do "Marlon" (Marlon Aparecido Braz) e Artur diz que sim, e pede para procurar o "Eduardo" (Eduardo dos Santos Norimbene) (fl. 64).

Além das menções das conversas destacadas, o denunciado Marlon Aparecido Braz,

vulgo "Favela" ou "Menor", um dos braços do tráfico de drogas e destacado no Grupo-01, é mencionado também como devedor de rapasse de valores em dinheiro decorrentes do tráfico em conversa interceptada entre Artur Fonseca Pereira e Irailson Aguiar de Oliveira, vulgo "Veio" ou "Neno", este líder do Grupo 03 e um dos braços direitos de Artur Fonseca, sendo cobrado diretamente por telefone de Irailson (que na ocasião refere-se também a Eduardo dos Santos Norimbene) em contato interceptado em 10/11/2018, conforme transcrições indicadas a fl. 04/05 e fl. 17 de fl. 276/300, a reforçar sua associação criminosa aos demais. Marlon Aparecido Braz aparece, ainda, em conversas com Jenifer Erica Augusto da Silva, vulgo "Gatu", braço direto de Artur Fonseca dentro do Grupo 05, pedindo entorpecentes a ela para revenda (vide fl. 28 de fl. 314 usque 352). No histórico das conversas de fl. 65/67, verifica-se tratativas em conversas telefônicas entre Artur

Fonseca Pereira e a então menor Luana Beatriz Beijo, para que ela fosse buscar drogas em região próxima à cidade de São Paulo/SP, sendo que no dia 03/12/2018 a menor é abordada por policiais desta localidade, após pegar as drogas e retornar, com aproximadamente 10 kg de "maconha", conforme autos digitais nº 1500878-36.2018.8.26.0189, da E. 1ª Vara Criminal local. Nas conversas há menção e indicação de Irailson Aguiar de Oliveira, vulgo "Velho", "Veio" ou "Neno", como contato de Luana durante a aquisição e transporte das referidas drogas.

- Artur Fonseca Pereira pergunta se Luana Beatriz já comprou a passagem e ela diz que sim, indicando horário das 23h25. Artur diz que não é para Luana ficar falando para onde vai, pois o moleque ("Welitinho") já sabe que ela iria viajar; Luana diz que falou para todo mundo que vai à casa da avó. Artur pergunta se Luana já viajou para longe. Luana diz que está com medo. Artur diz que Luana vai passar pela cidade dele, Americana/SP. (fl. 64)

O denunciado Edisclei Junio Bonifácio Eugenio, além de aparecer indicado em várias conversas, conforme já destacado, manteve conversas telefônicas com Luana Beatriz Beijo, falando sobre repasse de valores em dinheiro (fl. 406/407), produto do tráfico, sendo que em conversa com seu irmão, demonstra estreita ligação no tráfico de drogas com Rafael Simão Rodrigues, vulgo "Japa", conforme referências a fl. 540 e fl. 569, além de outras. O denunciado Edisclei Junio Bonifácio Eugênio é destacado em conversas transcritas a 228/241, aparecendo como sendo primo de Jenifer Erica Augusto da Silva, vulgo "Gatu", e marido/companheiro de Maria Eduarda, vulgo "Duda". Interceptou-se conversas entre as linhas 17- 99636-1596, utilizada por Edisclei e Jenifer Erica Augusto da Silva, vulgo "Gatu", e a linha 14 996295627, utilizada por Victor Fonseca Ferrais em 17/11/2018 de dentro da prisão, na qual "Gatu" diz ser prima do Edisclei (diz que ele deixou o celular carregando na casa dela). Na ocasião, "Vitinho" diz que precisa conversar com Edisclei e diz que assim que a mulher dele enviar mensagem para o Edisclei, é para ele (Edisclei) e "Duda" levarem a "caminhada" (referência à entorpecente) lá para a mulher dele, pois nesse horário os sogros dele saem de casa e a mulher dele fica sozinha.

"Vitinho" diz na conversa já ter mandado umas "caminhadas" para o Edisclei. (conforme autos digitais de numero 1500061-20.2018.8.26.0561, Victor foi preso em flagrante em 10/11/2018 por tráfico de drogas, estando efetivamente custodiado quando da referida conversa) a evidenciar o envolvimento de Victor Fonseca na associação criminosa e na condição de crime cometido dentro do estabelecimento prisional. A denunciada Maria Eduarda, vulgo "Duda", à época esposa/companheira de Ediscley Junio Bonifácio, aparece e conversas e referências, tudo em evidente associação criminosa, inclusive com o Grupo 05 (que será abaixo destacado).

- No dia 07/12/2018, em conversa entre os denunciados Michael Andrade da Silva, vulgo "MK", e Jenifer Erica Augusto da Silva, vulgo "Gatu", Maria Eduarda, vulgo "Duda", é referida como pessoa que assumiu as drogas pertencentes à denunciada Merilin após a prisão desta por crime de tráfico de drogas.

Ainda em 07/12/2018:

- MK/Gatu-MK pede se ela tem algum para dar de entrada e ela fala que iria pegar e repassar para um moleque no Araguaia e iria soltar o primo dela ali no Ipanema o Gleison (Gleison Carlos Bonifacio Eugenio - irmão do Ediscley) que faz dinheiro rapidinho. Gatu fala que o Gleison estava preso junto com o Moisés. MK pergunta se a Merilin passou caminhada para o Gleison e Gatu diz que não, que a Merilin passou

para a Eduarda (Maria Eduarda), mulher do Ediscley. Gatu fala que o Gleison fecha com o "Malaquias" (Tiago Jesus Malaquias), mas é só da branca, faz muitos anos que ele fecha com o Malaquias. Gatu fala que o Malaquias tem só da branca que o óleo que ele tinha era muito ruim. Gatu fala que vai pegar R\$ 550,00 (25 gramas). Gatu fala que o filho e o Gleison rapidinho eles fazem esse dinheiro.

- Em conversas entre as linhas 17-99636-1596, utilizada por "Edisclei" (esposo de Maria Eduarda) e Jenifer Erica Augusto da Silva, vulgo "Gatu", que se identifica como sendo prima de Edisclei, e a linha 14 996295627 utilizada por Victor Fonseca Ferrais, vulgo "Vitinho", em 17/11/2018, "Gatu" diz que é prima do Ediscley, atendendo porque ele havia deixado o celular carregando na casa dela; "Vitinho" diz que precisa trocar umas ideias de "resposta" com Edisclei que "mandou para ele". "Vitinho" fala que assim que a mulher dele enviar mensagem para o "Edisclei", é para ele (Ediscley) e a "DUDA" (Maria Eduarda) levarem a "caminhada" (drogas) lá para a mulher dele (mulher de "Vitinho"), pois nesse horário os sogros dele saem de casa e a mulher dele fica sozinha; "Gatu" diz que a "quebrada está molhada e que está tomando cuidado"; "Vitinho" diz que mandou umas caminhadas para o Edisclei.; Vitinho diz que é só mandar o número do telefone que depois ele retorna, porque esse telefone que ele está falando é de um parceiro da cela.

Evidencia-se, aqui, movimentação do tráfico e associação entre eles, com referências a mensagens a ser encaminhada pela esposa de "Vitinho" como sinal para que "Edisclei" e "Duda" (Maria Eduarda) levassem a "caminhada" (droga) para a esposa dele (Victor Fonseca), tendo Gatu acertado para o perigo (dizendo que a quebrada estava molhada). Na sequência, Vitinho diz ter mandado umas "caminhadas" (drogas) para Edisclei, dizendo que estava utilizando um telefone de linha de outra pessoa dentro do sistema prisional. Em conversas entre Artur Fonseca Pereira e a então menor Luana Beatriz Beijo, já referidos, Maria Eduarda, vulgo "Duda", é mencionada como devedora de repasse de valores (fruto do comércio de drogas), conforme transcrição de conversa indicada a fl. 408, travada em 28/10/2018.

Luana e Artur Fonseca Pereira, em conversa anterior, fazem nova referência aos casal e denunciados Ediscley e Maria Eduarda, a reforçar a associação de ambos com os demais e para o tráfico de drogas.

- Com efeito, 15/11/2018, em conversa com Luana Beatriz, Artur Fonseca Pereira diz que o Edisclei e a "Eduarda" (Maria Eduarda, vulgo "Duda", então esposa/companheira de Edisclei) estariam agindo como loucos, pois o "Edisclei" disse que só devia R\$ 1200,00, quando na verdade devia R\$ 1.820,00, enquanto que a mulher dele (Maria Eduarda) teria pego "1" a R\$ 1.800,00, tendo repassado apenas R\$ 1.780,00, tendo Luana pergunta se o "mano" teria ido até "Edisclei" e "Eduarda" (fazer cobrança) (fl. 58). Na mesma data ambos falam de repassem em dinheiro a Luana por "Edisclei". Maria Eduarda também é mencionada em mensagem que Artur Fonseca Pereira encaminha para sua então esposa/companheira Rosilene Silva do Nascimento, de dentro do sistema prisional, acerca de contatos de pessoas associadas ao tráfico e devedores do produto do tráfico, conforme fl. 78. Além das conversas já referidas, Victor Fonseca Ferrais, associado ao referido grupo e um dos organizadores do tráfico no grupo, aparece em conversa entre Edisclei Eugenio e Edvan Everaldo de Paula Teodoro, vulgo "Pirulito", este destacado como membro mais ativo no Grupo 03, na qual e, 22/11/2018 falam sobre 'raio de atividade' (do tráfico de drogas) de "Vitinho", a evidenciar a divisão de locais de ação do tráfico entre todos, além de repasse de drogas e valores, tudo em associação criminosa. O envolvimento de Victor Fonseca Ferrais, vulgo "Vitinho", na referida associação criminosa evidencia-se ainda mais quando ele mantém contato com a então menor Luana Beatriz Beijo e ambos falam sobre guarda de droga e movimentação de entorpecentes, sendo que em outras ligações interceptadas, Luana indica a um aparente consumidor Victor Fonseca como uma outras opção para aquisição de drogas, a revelar união em associação criminosa para o tráfico, sendo em outra conversa Luana Beatriz fala sobre a prisão de Victor Fonseca com mulher não identificada na exata data da detenção dele, conforme fl. 428/433.

A denunciada Jenifer Guedes de Oliveira, destacada a fl. 434, também esteve associada ao denunciado Artur Fonseca Pereira e à então menor Luana Beatriz Beijo no período referido, haja vista conversas indicativas de que ela guardou drogas

(voltadas para o tráfico de drogas) em sua residência a pedido de Luana Beatriz, gerando desacerto com Luana m razão da quantia que havia ficado de receber em troca da guarda de quase 10 kg de "maconha". Em sede investigatória apurou-se que "Thiago" levou drogas até Luana, cerca de 10 kg de "maconha", as quais Luana passou para a denunciada Jenifer Guedes guardalos (em local não identificado). Para tanto, Luana pagaria cem

reais mensais a Jenifer. Porém, a adolescente Luana pagou apenas cinquenta, o que causou desacerto entre ambas, mediado por Artur e outro preso, aparentemente do Estado de Goiás.

- Em ligação feita em 01/11/2018, acostada a 429, a adolescente Luana, uma prima de Jenifer Guedes e a própria Jenifer Guedes conversam, oportunidade na qual a prima da Jenifer quer saber o que aconteceu nessa fita da Luana com a Jenifer. Luana diz que pediu uma atenção para ela; a prima de Jenifer diz que a atenção foi em cima de droga, Luana diz que sim que ficou de dar um fortalecimento para ela e que não precisa desse bagulho de linha. Comentam que a Jenifer não é do corre. Prima diz que a Jenifer comentou que Luana iria dar R\$ 1 mil para ela por guardar a droga. Prima quer saber quem é o irmão que está envolvido na situação. Luana diz que não ia ficar trocando essas ideias em radinho. Prima diz que se tivesse mais alguma situação na mão da Jenifer seria diferente. Prima diz que vai colocar a Luana no "ato de malandrismo" e que Luana está ameaçando a Jenifer. Luana diz que entrou em um acordo com a Jenifer. Prima diz que não existe a pessoa guardar droga para receber depois.

O problema do "desacerto" entre Luana e Jenifer Guedes de Oliveira, como falado, chega ao denunciado Artur, que em conversa com outro preso e as envolvidas, buscam dar resolução à contenda criminoso.

- a fl. Fl. 429/430, em contato ocorrido em 01/11/2018, em conversa com Artur Fonseca preso diz que é primo da Jenifer. Preso pergunta quem é o irmão responsável por ela no crime que quer falar com ele na linha. Luana diz que o irmão dela o vulgo é Matusalém. Prima da Jenifer pergunta se aqui tem disciplina; Artur conversa e Diogo diz que fecha na geral do Estado de Goiás, Artur diz que está na colônia em Rio Preto. Artur pergunta qual o problema com a Luana, que ela trabalha para ele. Diogo tem uma prima que fez uma negociação com a Luana, e que chegou ao conhecimento dele sobre essa negociação. Diogo diz que a companheira (Luana) chegou no pessoal dele e deixou 10 Kg de maconha no valor de R\$ 200 e que iria passar R\$ 100 por cada peça para a prima dele e que passou só R\$ 50 e que querem entender o que aconteceu. Artur diz que não sabia dessa parada. Artur pergunta se houve uma negociação. Diogo diz que houve uma negociação entre as duas. Artur diz que está tendo uma divergência por que a Luana diz que não houve negociação. Diogo diz que Luana procurou a prima dele e pediu para guardar a droga que iria dar para ela R\$ 200 de cada peça e que ela iria dar R\$ 100 para a prima e que deu R\$ 50. Artur dá bronca em Luana e pede para ela calar a boca.

Cumpra registrar, por fim, que quando do seu interrogatório neste caso (fl. 1431), Jenifer Guedes confessa a guarda de droga e o desacerto com Luana, a evidenciar seu quadro associativo e a precisão da investigação policial. O denunciado Wellington Custódio Pereira, vulgo "Welitinho" aparece em franca associação criminosa, ora na condição de distribuidor de drogas, ora como pessoa responsável por fazer cobranças aos demais "associados" e comandados quanto ao pagamento do dinheiro arrecadado do tráfico.

Dentre as muitas conversas interceptadas como prova do envolvimento dele, destacam-se:

- Em 05/11/2018, Irailson Aguiar de Oliveira, vulgo "Velho", "Veio" ou "Neno", fala com Emanuel Palhão Caetano que diz estar na cidade de Santa Fé do Sul "pegando" e que já estava saindo (fl. 08 e 09 de fl. 276-306). Na sequência, Emanuel diz já estar em Fernandópolis e depois "levaria" para Iranilson. No dia 20/11/2018, Iranilson pergunta se Emanuel havia falado com "Welitinho" (trata-se de cobrança de Iranilson, por meio de Emanuel, a Wellington Custodio Pereira) sobre produto (valor em dinheiro) da venda de drogas que "Welitinho" deixou de repassar para Iranilson, que ameaça agredir Welitinho caso não recebesse a quantia até a noite.

- Em conversa destacada a fl. 404, a então menor Luana Beatriz, referindo-se à

ação de "cobrança", fala em levar junto "Welitinho" (Wellington Custódio Pereira). - Em conversa entre Luana Beatriz, Artur Fonseca e Wellington Custódio Pereira, interceptada em 28/11/18, os denunciados Arthur e "Welitinho" falam sobre "Emanuel" (Palhão Caetano) e sobre "parada" (droga) que iria chegar, ocasião na qual "Welitinho" pergunta o que fariam com "Edisclei", tendo Arthur falado que o prazo (para pagamento) era até domingo e fala para "Welitinho" tomar cuidado porque 'Edisclei' teria um 22 (referindo-se ao calibre de armamento) (fl. 62) - Em conversa do dia 28/11, Luana Beatriz avisa ao denunciado Artur que João e Emanuel foram presos, sendo que no dia 29/11/18, depois da informação da prisão "Emanuel", o denunciado Arthur liga para Wellington Custódio Pereira e pergunta quanto que ele "Wellitinho" tinha para repassar para 'Emanuel', tendo Wellitinho informado que sua dívida com Emanuel era de 1 mil, tendo Artur assumido referido crédito. Na sequência, "Welitinho" alega estar "sem nada para trabalhar" e recebe de Arthur informação de que naquele final de semana chegaria (mais drogas), mas que estaria longe, tendo "Wellington" se colocado à disposição para buscar a droga. (fl. 62)

Dentro do esquema e associação criminosa também aparece o denunciado Eduardo dos Santos Norimbene, pessoa próxima ao também denunciado Marlon Aparecido Braz, sendo que em conversas interceptadas, Eduardo aparece conversando com Artur Fonseca Pereira, entre 05 e 29 de novembro de 2018, ambos mantendo tratativas sobre repasses de valores (produto do crime), com indicação (por Artur Fonseca) de Irailson Aguiar (vulgo "Velho"), como quem receberia tais valores e faria cobranças diretas a Marlon caso os pagamentos não fossem realizados dentro do prazo determinado (vide fl. 90/94). II.2) - GRUPO 02. Não tem referência aos réus destes autos. II.3) - GRUPO 03. Liderada pelo preso e denunciado Artur Fonseca Pereira, vulgo "Matusalém" ou "Irmão", referido grupo tinha como destaque na atividade criminosa, na condição de "liderança solta", Irailson Aguiar de Oliveira, vulgo "Velho", "Veio" ou "Neno", grupo ao qual também estavam associados os então menores Marco Aparecido Leite Rezende, Fabiano Aparecido Pereira Junior e João Vitor Aparecido Pereira, e ainda, os denunciados Francis Willian Pessopani, Douglas Henrique Lopes dos Santos, Emanuel Palhão Caetano, além de Wellington Custódio Pereira de Oliveira, vulgo "Wellitinho" (este último referido no Grupo 01). O denunciado Irailson Aguiar de Oliveira se apresenta no grupo e na associação criminosa como pessoa da linha direta e "homem forte" e de confiança de Artur Fonseca Pereira nas ruas de Fernandópolis/SP, e por estar em liberdade cumpre as ordens dele, como cobrar devedores, buscar e distribuir entorpecentes para outros traficantes, arrecadar dinheiro e repassar para contas ligadas a Arthur (f. 680/681). Irailson Aguiar de Oliveira é mencionado em inúmeras conversas entre demais associados, sendo chamado de "Veio" ou "Velho", tendo sido flagrado em outras tantas, haja vista relatório de fl. 276/306, tendo sido interceptadas conversas por ele travadas entre os dias 19/10/2018 a 03/12/2018, mediante a utilização das linhas 17 98807-4612, 17 98807-5933 e IMEI 355.553.092.508.177, e 17 99654-9294 (esta registrada em nome do próprio Irailson), porém utilizada por terceiro (Suelen Cristina), conforme parte das transcrições que seguem:

- Em conversas travada no dia 12/11/2018, conforme fl. 04/05 de fl. 276/306, Artur Fonseca Pereira conversas com Irailson, cobrando-o repasses em dinheiro; falando sobre contas em nome de terceiros; sobre dívidas de "Emanuel Palhão Caetano", o qual Irailson diz ser seu "fiote", a indicar intimidade e elo forte de ligação; em conversa Artur fala em agressões e apropriação da moto de "Emanuel" como forma de cobrança dos valores devidos, depósitos e abatimentos, chegando a falarem em atentados na cidade de Fernandópolis e agressões em "Gatu" (a denunciada Jenifer Erica) e "Edisclei", por desacertos. Irailson diz que mandará agredir pessoa que estava na função de disciplina e que havia sido preso em Araçatuba/SP, ficando devendo R\$3.000,00, dizendo que "quebraria" Edisclei, filmaria e mandaria o vídeo para Artur. Ambos ainda falam de "Marlinho", referindo-se a Marlon Aparecido Braz. (vide grupo 01), como devedor.

- Em conversa travada em 14/11/2018, Artur diz haver indicado onde Irailson iria pegar o "dinheiro" (R\$500,00); Irailson diz que estaria atrás de uma pessoa para

agredi-la, tendo Artur pedido para ele ir atrás de Edisclei, tendo Irailson dito que "Wellitinho" (Wellington Custódio Pereira de Oliveira) sabia onde Edisclei estava. Artur pede para Irailson ir atrás de Emanuel (Emanuel Palhão) também.

- Emanuel Palhão Caetano utiliza-se da linha 62 99276-1423., interceptada e que em 28/10/2018 trava conversa com Irailson sobre a qualidade de entorpecente - fl. 07 de fl. 276/306.

Irailson é citado, ainda, em inúmeras conversas como "Véio" ou "Velho", conforme fls. 23, 24 e 26 a 31 de fls. 276 usque 306 dos autos, dentre outros, todas a reforçar sua autoria (de destaque) na associação criminosa. O denunciado Francis Willian Pessopani aparece também em associação criminosa, principalmente em relação aos denunciados Artur Fonseca Pereira e Emanuel Palhão. É que em sede de interceptação telefônica, verificou-se que no dia 15/11/2018 (vide fl. 78), Artur Fonseca Pereira repassa para Rosilene Silva do Nascimento, sua então companheira e associada a

Artur e outros para o crime de tráfico de drogas, mensagens com telefones e nomes de Luana, "Ducho", "Capicha", Edisclei, "Favela", "Filho do Trancinha" e Francis, este com o número de telefone 17 99239-5157, sendo que analisando o extrato das ligações da linha (62)99276-1423, utilizada por Emanuel Palhão Caetano, verifica-se que Emanuel fez contato em Santa Fé do Sul com a referida linha (17 99239-5157), pertencente a Francis Willian Pessopani, à indicar tratar-se de pessoa que na ocasião forneceu drogas para Emanuel em Santa Fé do Sul a mando de Irailson (fls.282/284).

- Em 05/11/2018, Iranilson fala com Emanuel que diz estar em Santa Fé do Sul "pegando" e que já estava saindo (fl. 08 e 09 de fl. 276- 306). Na sequência, Emanuel diz já estar em Fernandópolis e que depois "levaria" para Iranilson. O denunciado Douglas Henrique Lopes dos Santos aparece em franca associação criminosa (para o tráfico de drogas) com Irailson Aguiar de Oliveira, posto que das conversas interceptadas, nota-se que ele é responsável por receber e repassar drogas para Irailson, ficando responsável em repassar a terceiros para a venda direta aos usuários, ficando a cargo, também, de receber dívidas.

Dentre as conversas interceptadas, verifica-se que o denunciado Douglas Henrique, utilizando-se da linha 17 99285-0999, no dia 21/11/2018 conversa com Irailson sobre tráfico de drogas, retaliações policiais, dívidas de Emanuel (Palhão Caetano) paga e sobre Wellington Custódio Pereira de Oliveira, falando ainda sobre assassinar policial.

- Irailson diz para Douglas que deixa as ferramentas no carro, para que a polícia pense que ele é trabalhador; diz que quer pegar o "Cabecinha" (PM) porque sabe que ele fica no bar perto do Sgotti bebendo; Douglas fala para Irailson pegar uma moto e ir em 2 e "descarregar o pente", abandonar a moto e pegar um carro; Douglas pergunta se Irailson está sem whatsapp e ele diz que sim; Irailson pergunta para Douglas como que estão as coisas e ele diz que está bem; Irailson diz que trocou ideia com um moleque e ele disse que lá em Votuporanga está tendo operação e que um tal de Carlinhos, primo do Davi, foi em Votuporanga buscar uma droga e ficou preso. Douglas diz que viu 2 bonde hoje indo para Santa Fé. Encontra-se acostado aos autos (fls. 1995/2005), laudo do celular apreendido e que estava sendo

utilizado por Douglas com conversas alusivas ao tráfico de drogas, inclusive com menção a "Véi" (Veio - apelido de Irailson, como pessoa que estava para repassar mais drogas a Douglas). O denunciado Emanuel Palhão Caetano aparece associado a todo o grupo criminoso, em especial ao grupo formado por Irailson e Douglas, conforme já destacado, sendo referido em várias conversas telefônicas (vide fl. 61, fl. 62, f. 13 de fl. 671-695), Em trechos destacados a fl. 12, 13 e 14 de fl. 242-263, Emanuel Palhão Caetano, utilizando-se da linha 17 99764-7358, em conversa mantida em 24/11/2018, Emanuel conversa com "Gabriel" (Gabriel Bezerra Lopes) e falam sobre repassar dinheiro a alguém. Emanuel pergunta se "Gabriel" acha que vai dar certo e Gabriel se diz apavorado. Posteriormente Gabriel e Emanuel travam conversas alusivas à arrecadação de dinheiro e à necessidade de repasse (provavelmente à pessoa acima de ambos na escala hierárquica da organização ou à pessoa de quem adquiriu as drogas), tentando meios para maior arrecadação de

valores com vendas de drogas, a evidenciar a associação também entre ambos

- Em conversa travada em 14/11/2018, Artur diz haver indicado onde Irailson iria pegar o "dinheiro" (R\$500,00); Irailson diz que estaria atrás de uma pessoa para agredi-la, tendo Artur pedido para ele ir atrás de Edisclei, tendo Irailson dito que "Wellitinho" (Wellington Custódio Pereira de Oliveira) sabia onde Edisclei estava. Artur pede para Irailson ir atrás de Emanuel (Emanuel Palhão) também.
- Emanuel Palhão Caetano utiliza-se, dentre outras, da linha 62 99276-1423, interceptada, sendo que em 28/10/2018 ele trava conversa com Irailson sobre a qualidade de entorpecente - fl. 07 de fl. 276/306.

No referido grupo, verificou-se que junto com Artur Fonseca Pereira, Irailson Aguiar, Douglas Henrique, Emanuel Palhão Custódio e outros, todos a serviço de Artur, atuavam também Wellington Custódio Pereira, vulgo "Wellitinho", e os então menores Marco Antônio Leite Rezende, Fabiano Aparecido Pereira Junior e João Vitor Aparecido Pereira, haja vista conversas acostadas a fl. 62 e referente aos autos do processo digital de número 1500856-75.2018.8.26.0189, da E. 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, e ainda, fl. 08/12 e fl. 21/23 de fl. 276-306. II.4) - GRUPO 04. Ainda sob a liderança de Artur Fonseca Pereira, vulgo "Matusalém" ou "Irmão", referido grupo tinha como destaque na atividade criminosa o denunciado Rafael Simão Rodrigues, vulgo "Japa", que estava associado a Leonardo Alisson Figueira Pereira, Rubens Marco Pereira, Luciano Donizete dos Santos, Leandro Henrique de Souza dos Reis, Márcio José Marson, e ainda, Divino da Silva, Jady Desiree da Silva, Merilin da Silva Batista, Tais Aparecida da Silva, Ana Paula Honorato da Cruz, bem assim a adolescente Kethliyn Caroliny Gumarães da Silva, filha da denunciada Merilin Batista, todos voltados para a prática do tráfico de drogas. O denunciado Rafael Simão Rodrigues, vulgo "Japa", demonstrou tratar-se de criminoso com extensa conexão no submundo das ilicitudes, preparando, guardando e vendendo entorpecentes em conluio associativo e criminosos com Artur Fonseca Pereira e demais agentes, sendo um dos "organizadores" do tráfico de entorpecentes local, em especial no bairro São Francisco, residência de grande parte dos investigados, utilizando-se de adolescentes para a guarda e revenda de entorpecentes, em especial maconha. Durante o monitoramento, foram vastas as conversas interceptadas do tráfico em associação com demais agentes pelo denunciado Rafael Simão, cabendo destacar as seguintes:

- Em 09/10/2018, em conversa Rafael Simão, Artur Fonseca Pereira, vulgo "Matusalém", diz que o moleque falou que foi o Léo e o 'Japa' que passou o número para ele; Rafael diz que não, porque é ele que tem o número do Matusalém e o Léo está junto com ele naquela caminhada, que estão junto na batida. Matusalém pede para Rafael ver com o Léo se ele passou o número dele para um tal de Tiago. Rafael diz que na hora do jantar liga para ele. Matusalém diz que tem que ser logo porque o cara já está para cair lá para a quebrada e pede para Rafael retornar no whatsapp. (vide fl. 543)

- Em 12/10/2018, em nova conversa, Rafael diz que tem um "Velho" (Irailson) que deu R\$ 2500 de uma maconha, de um negócio lá do Maicon Leite. Rafael pergunta se Matusalém está ciente do que é. Matusalém diz que sim que o "Velho" deve 3. Rafael diz que o velho é irmão da menina lá dos predinhos. Rafael diz que o moleque caiu com a maconha. Matusalém pergunta quando que Rafael vai mandar na segunda e Rafael diz que vai mandar de R\$ 2 mil a R\$ 2500. (fl. 543/544)

No contexto exposto, verifica-se que Rafael conversa com Artur Fonseca Pereira, então preso no CPP de S. J. do Rio Preto e fornecedor de drogas a Rafael, o qual também forneceria drogas para outras pessoas em Fernandópolis/SP, uma vez que no diálogo tratam sobre acerto de dívidas de vendas de maconha, e dívida de "Marco Leite" (tratando-se do então adolescente Marcos Antônio Leite Rezende) apreendido em 10.10.2018 por Tráfico de Drogas, sendo que "Matusalém" informa que tal pessoa estava devendo R\$ 3.000,00 para ele, tendo RAFAEL passado o telefone da pessoa de vulgo "VÉIO" (Irailson) para que Artur Fonseca acertasse as negociações e dívidas pendentes diretamente com Irailson. Também são captadas conversas da linha 17 99706- 9805, utilizada pelo denunciado Rafael Simão Rodrigues, vulgo "Japa", com Edisclei Junior Bonifácio Eugenio (denunciado destacado no Grupo 01), então utilizando-se da linha 17 99636-1596 (vide fl. 04 de fl. 228-241), na qual, no dia

17/11/2018, dissimulam o assunto sobre tráfico de drogas referindo-se a "jogo de futebol", sendo que na ocasião o denunciado Rafael Simão diz que estava a caminho de Mirassol/SP para buscar drogas, a revelar a associação entre eles, sendo que na sequência, depois de aproximadamente 3 horas da primeira conversa, Edisclei pergunta se Rafael ganhou o futebol e se estaria trazendo "troféu", tendo Rafael afirmado positivamente, dizendo que era de "Ouro", referindo-se ao "Crack" em razão da sua colocação bege e dourada. Na sequência Rafael diz que iria levar o "Troféu" (droga) na casa da irmã de Edisclei (Gleyce Mara Bonifácio), tendo Edisclei pedido para que Rafael salvasse o "palmeiras", em referência à "maconha". No dia seguinte (18/11/2018), Edisclei mantém conversa dissimulada com Rafael, a evidenciar a prática de atividade ilícita em união. Os denunciados Márcio José Marson e Leandro Henrique de Souza Reis, também associados ao subgrupo criminoso, serviam como "motoristas" e realizavam serviços de "frete" para Rafael Simão, vulgo "Japa", transportando Rafael em carros ou motos até outras cidades, de onde traziam entorpecentes para serem comercializados nessa localidade, conforme transcrições das conversas mantidas entre eles e acostadas no inquérito policial. Registre-se que no seu interrogatório policial acostado a fl. 1398/1402, o denunciado Marcio José Marson, ilustrado a fl. 709, admitiu ter levado Rafael Simão para a cidade de Mirassol/SP para que ele adquirisse drogas, estando na companhia de Leandro Henrique de Souza, vulgo "Gordão", tendo sido comprovado que Márcio efetivamente utilizou o veículo de propriedade de sua mãe, na companhia de Leandro, para levar Rafael até Mirassol para buscar drogas, sendo que antes Rafael avisa a Leandro, "Gordão", da ação criminosa, conforme fl. 563. De outro lado, embora em seu interrogatório Marcio José tenha tentado fazer crer que auxiliou Rafael materialmente apenas uma vez na aquisição de drogas em outra cidade, em troca de uma pequenina porção de "maconha", o teor da conversa dissimulada (falam em "futebol" e "jogar bola" em relação a drogas e tráfico de entorpecentes), mesma forma dissimulada de conversa mantida entre Rafael e outros interlocutores, inclusive Ediscley, conforme fl. 04 de fl. 228/241 (Rafael pergunta se tem como eles "irem jogar". Marcinho pergunta onde Rafael está, Rafael diz que está em casa e o outro está na casa dele, mas se Marcinho quiser eles vão só os dois - vide fl. 565). Comprovou-se que Márcio José utilizou o veículo VW Fox placas FDT-6992, de propriedade de sua mãe, para ir até a cidade de Mirassol/SP levar Rafael para buscar drogas, fato esse que, além da confissão de Márcio, ficou registrado através do radar existente no município de Tanabi/SP na Rodovia Euclides da Cunha, conforme extrato abaixo retirado do sistema Detecta (fls. 565). O denunciado Luciano Donizete dos Santos aparece em conversas interceptadas como sendo um braço de Rafael Simão traficando drogas que lhe eram repassadas por Rafael Simão, conforme conversas indicada a fl. 05 de fl. 454/467, nas quais ele é contatado por consumidora de droga, indicando Rafael Simão como pessoa que tentaria providenciar o entorpecente (para o repasse). Rafael Simão também aparece em franca ligação associativa para o tráfico com o denunciado Leonardo Alisson Figueira Pereira, conforme conversas interceptadas e transcritas a fls. 353, fl. 357, fl. 361/366, cabendo